國立臺灣藝術大學學生會財務管理法

第一章　總則

第一條

本法為建立有效之財務管理制度、建立穩定之預決算監督機制，特制定本法。

第二條

各部門應經本法所定之程序，處分本會財產。

未依前項規定擅自動支、挪用或其他未依法使用本會財產者，行為人應負返還不當得利及損害賠償之責任；本會並得依民法相關規定請求返還、追償及其他民事救濟。其行為如涉及刑法之侵占、背信或其他犯罪嫌疑者，本會應依法提出告發。

第三條

本會如有進行公益勸募之情事者，應依公益勸募條例及相關規定辦理。

第四條

各部門不得舉借債務。

第五條

本會之統一編號為「60177385」

第二章　財產管理

第六條

本會之財產，除另有規定外，由使用單位保管。

使用單位保管之財產，除消耗品外，如有毀損、滅失或其他損害情事，應負回復或賠償之責。

第七條

本會以貨幣形式持有之財產，應存儲於金融機構或郵政儲金帳戶。

戶名依金融機構或郵局之規定定名之。

第八條

本會之存摺，由財務部長保管。

本會之印鑑，由會長保管。

第二項所稱之印鑑，指本會印章、會長姓名章及其他足以代表本會為法律行為之印章。

第九條

學生代表大會依本法所定程序，就本會帳戶辦理存款、提款、匯款或其他必要之金融交易行為時，行政中心應予以配合，不得拒絕、妨礙或無故遲延。

第十條

本會應編訂財產清冊，並於職務交接時，清點財產並移交之。財產清冊格式如附件一。

第三章　預算

第一節　預算之總則

第十一條

本會預算之編列、審議及執行，除其他法規另有規定外，依本法之規定。

第十二條

組織章程對行政中心預算案審議程序之分類規定，於本法所定之所有預算類別，均適用之。

第十三條

預算之編列、審議及執行，應遵循財務收支平衡原則，並兼顧組織持續運作及未來施政所需之財務能力。

第十四條

本法所稱之期入，為單一預算期間之一切收入，但不包括前一預算期間決算賸餘之移用。

本法所稱之期出，為單一預算期間之一切支出。

第十五條

預算年度，以一學年為一年度，並以本會屆次作為年度名稱。

預算年度分為下列期間：

一、第一期間，指本校行事曆所定之，該學年起始日至寒假起始日之前一日。

二、寒假，指本校行事曆所定之，寒假起始日至寒假結束日。

三、第二期間，指本校行事曆所定之，該學年寒假結束日之隔日至暑假起始日之前一日。

四、暑假，指本校行事曆所定之，該學年暑假起始日至該學年結束日

第十六條

預算依其類別，分為下列種類：

一、總預算，指本會各機關於單一預算期間，就其期入與期出，及前一預算期間決算賸餘之移用，所編列者。

二、追加預算，指本會各機關於總預算生效後，認有其需要或遇緊急必要之支出時，所編列者。

三、特別預算，指本會各機關於總預算案尚未通過之期間，遇有緊急或必要之支出時，所編列者。

第二節　預算之編列

第十七條

會長於上任後，行政中心即應開始擬定第一期間之總預算。

其餘期間之總預算，應不遲於該期間開始前，開始擬定。

第十八條

暑假之總預算，應與新屆會長當選人共同擬訂。

第十九條

行政中心各部門，得依施政方針擬定各部之預算，並經會長簽核，列入總預算。

第二十條

學生代表大會秘書處應依實際需求擬定預算，其擬定時程與行政中心相同。經議長簽核後，應送交行政中心列入總預算。

前項預算責任歸學生代表大會議長及秘書長。

第二十一條

行政中心財務部應整理彙編上述應列入總預算者，經會長簽核後，提案予學生代表大會秘書處。

第二十二條

行政中心非經學生代表大會同意，不得逕行變更其擬定之預算內容。

第二十三條

總預算之提出，應附有下列資料：

一、收支預算表。

二、預算科目之計畫與說明。

前項資料格式如附件二。

第二十四條

追加預算應只於總預算之執行期間，就有其需要或遇緊急必要之支出者，始得擬定。

第二十五條

各機關於擬定追加預算時，應與總預算合併計算財務收支是否平衡，如有使支出大於收入者，該機關於擬定時，應籌措相應財源之。

前項之預算，使支出大於收入者，若無財源得補足者，不得提案。

第二十六條

追加預算於擬定完成後，該機關應即整理彙編，提案予學生代表大會秘書處。

追加預算由行政中心各部門編列者，應經會長簽核。

追加預算由學生代表大會編列者，經議長簽核後，應送交行政中心財務部提案予學生代表大會秘書處。

第二十七條

為防止本會會務因總預算未通過而停擺，致使原已建立之學生自治傳承傳統流失，特定特別預算。

第二十八條

特別預算之編列程序，準用本法對追加預算之相關規定。

學生代表大會不得編列特別預算，但有舉行會議行政需求者，得依前一預算期間之總預算內相關科目為動支。

第二十九條

預算於編列時，單一預算科目得編列不超過其總額百分之五之預備金。

第三節　預算之審議

第三十條

本法所定之所有預算類別之審議，於本法另有規定外，均適用學生代表大會職權行使法第二章之相關規定。

第三十一條

本法所定之所有預算類別，應於學生代表大會秘書處收受提案之隔日起三十日內，完成審議。

前項未完成審議者，依組織章程第二十四條第二項規定辦理。

第三十二條

預算之提案，不適用學生代表大會職權行使法第十一條第二項之規定。

第四節　預算之執行

第三十三條

預算經學生代表大會審議通過者，按其提出機關，由該機關負責執行之。

行政中心之預算，會長負最終責任。

學生代表大會之預算，議長及秘書長共同負最終責任。

第三十四條

各機關預算之最終負責人，得指定該機關成員協助執行預算。但不免除其最終責任。

第三十五條

預算之動支，得採下列方式為之：

一、預支款項予執行人。

二、執行人自行墊付款項後報銷。

三、直接支付予收受款項之單位。

採第一項第一款之方式動支預算者，執行人應於限期內核銷，並繳回剩餘款項。

第三十六條

各機關應自行訂定預算動支程序之辦法。

前項動支，應經該機關首長核准後始得為之。

各機關於動支程序內，如有採前條第一項第一款及第二款方式動支預算者，應訂定核銷辦法。

第三十七條

執行機關如有支出款項者，應保留其支出憑證。

前項支出憑證，指得證明支付事實所取得之收據、統一發票或其他相關書面單據。

第三十八條

各機關於執行期間，應編訂收支明細表、預算執行對照表及支出憑證清單，格式如附件三。

第四章　決算

第一節　決算之編列

第三十九條

第一期間之決算，應不遲於寒假之第一日開始擬定。

第二期間之決算，應不遲於暑假之第一日開始擬定。

第四十條

寒假之決算，併入第二期間辦理。

暑假之決算，併入下一預算年度之第一期間辦理。

第四十一條

決算之擬定，應彙整預算執行期間編訂之收支明細表、預算執行對照表及支出憑證清單，並加俱說明，如計畫執行成效等。

各機關應個別擬定決算，並將前項之資料交予行政中心財務部整理彙編為總決算。

第一期間及第二期間之總決算，應於寒假及暑假之第十四日前，提案予學生代表大會秘書處。

第四十二條

總決算之提出，應附有下列資料：

一、收支決算表。

二、各機關之決算資料。

前項資料格式如附件四。

第四十三條

追加預算之決算，併入其提案時，該期間之總決算辦理。

特別預算之決算，如其執行完畢時，該期間總預算已通過，併入該總預算之決算辦理。

前項執行完畢時，總預算仍未通過者，其決算應獨立辦理，程序準用四十二條之規定。

第二節　決算之審議

第四十四條

決算之審議，於本法另有規定外，均適用學生代表大會職權行使法第二章之相關規定。

第四十五條

財務委員會審查決算，應注意下列事項：

一、各機關有無違法失職或不當之情事。

二、支出憑證與支出之對應。

三、各預算科目之超過或剩餘。

四、預算計畫已成與未成之程度及其效能。

五、其他有關決算之事項。

前項審查不得作增加或刪減決算金額之決議，僅得就前項各款事項，要求會長或行政中心各部門首長列席備詢說明，或提出審查意見。

第四十六條

第二讀會審查財務委員會交付之決算案，如無出席學生代表提議及另一學生代表附議，則不經討論，逕行全案表決是否通過。

第四十七條

第一期間總決算，於第二學期開學日後十四日內，應完成審議。

第二期間總決算，於下一預算年度起始日前，應完成審議。

前述未完成審議者，視同通過。

第四十八條

決算之提案，不適用學生代表大會職權行使法第十一條第二項之規定。

第五章　附則

第四十九條

學生代表大會於決算審議完畢後，依下列規定辦理：

一、如認有違法失職之情事，依學生代表大會職權行使法相關規定提出糾正案。

二、如認有支出憑證無法與支出對應者，由會長及財務部長向執行人追討，如執行人為前兩者或其不為追討，由議長及秘書長追討之。

三、前款執行人如不繳回相關款項者，應提出民事訴訟向其追討。

四、如認預算執行過程涉及刑法之侵占、背信或其他犯罪嫌疑者，應由會長告發相關人士，如會長不為告發者，由議長代為行之。

如該決算案因逾期而視同通過者，仍應依前項規定辦理。

第五十條

本法自公布日起施行。